

0016843-36.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... de crimes de furto, roubo, tráfico de drogas etc.

Consta, por fim, que no dia 06 abril de 2007, por volta de 01 hora e 34 minutos, nas dependências do 5º Distrito Policial, Aclimação, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso, previamente ajustado e com identidade de propósitos com os corréus JOSEMAR DA CONCEICAO TEIXEIRA e WELLINGTON DE CASTRO SANTOS, provocaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0016843-36.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016843-36.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 41/2009 - Denarc - 1ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Oeste, 11/2010 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS DOMINGUES NICOLAU

VISTOS.

DENIS DOMINGUES NICOLAU, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, I, II e IV, artigo 288, "caput", e artigo 340, "caput", tudo na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 06 de abril de 2007, por volta das 20:00 horas, no interior do estabelecimento de ensino UNIBERO, situado na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 871, nesta cidade e comarca da Capital, agindo com unidade de propósitos com os corréus JOSEMAR DA CONCEICAO TEIXEIRA e WELLINGTON DE CASTRO SANTOS, os quais foram processados nos autos principais, e com outros indivíduos não identificados, conhecidos pelas alcunhas de "Bira", "Gordinho", dentre outros, mediante rompimento de obstáculo e abuso de confiança, tentaram subtrair para eles, mediante fraude, a quantia em dinheiro de R\$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais) existente no caixa eletrônico lá instalado, em prejuízo do Banco Bradesco S/A, somente no se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta, ainda, que em dia e em horário anteriores ao cometimento do ilícito acima citado, e durante ele, mas com certeza no mínimo a partir de 31 de março de 2007, em local sito nesta cidade e comarca da Capital, associou-se com os corréus e com os agentes não identificados, cerca de cinco, para o fim de cometimento de crimes de furto, roubo, tráfico de drogas etc.

Consta, por fim, que no dia 06 abril de 2007, por volta de 01 hora e 34 minutos, nas dependências do 5º Distrito Policial, Aclimação, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso, previamente ajustado e com identidade de propósitos com os corréus JOSEMAR DA CONCEICAO TEIXEIRA e WELLINGTON DE CASTRO SANTOS, provocaram a ação da Autoridade Policial que fez lavrar o Boletim de Ocorrência de fls. 23/24, comunicando a ocorrência de crime que sabiam não ter se verificado.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2011 (fls. 272), o réu foi citado por edital (fls. 323/325) e o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a ele, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 18 de dezembro de 2012 (fls. 332/333). Citado pessoalmente (fls. 440), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 441/490) e foi retomada a marcha processual em 10 de junho de 2019 (fls. 496).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum, sendo o réu interrogado (fls. 527/529, 540/541, 586, 589 e 594/596).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a juntada de cópia da sentença dos corréus, o que foi deferido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do réu, por insuficiência de provas (fls. 607/610). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 614/649).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de DENIS DOMINGUES NICOLAU, porque praticou o delito previsto no artigo 155, §4º, I, II e IV, artigo 288, "caput", e artigo 340, "caput", tudo na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Denis Domingues Nicolau negou a prática dos crimes descritos na denúncia. Não conhecia ninguém que tivesse vínculo com a faculdade descrita na denúncia. Sempre trabalhou como autônomo, vendendo roupas, atividade que continua praticando. Não conhece os corréus Josemar e Wellington nem "Bira" ou "Gordinho". Na época usava a mesma linha de celular que possui até hoje, de número (11) 95050-5915.

Por sua vez, a vítima Takayuki Uchida contou que não se recordava dos fatos, em razão do tempo decorrido. Explicou que, na época, trabalhava como auditor de ocorrência de fraudes, na área de inteligência do Banco Bradesco, e havia, em média, um caso por semana. Quando questionado sobre a assinatura constante a fls. 194 dos autos, confirmou que era sua.

Ao seu turno, a vítima Antônio José Nardella relatou que se recordava vagamente do ocorrido, mas atestou que, havia algum tempo, a empresa em que trabalhava prestava serviço de segurança e portaria a uma faculdade, e nela houve um furto. Não conseguiu se recordar, com certeza, se havia um caixa eletrônico na faculdade.

Por fim, o Dr. Mauro Fachini Ciferri, Delegado de Polícia, atestou recordou-se que investigou os fatos descritos na denúncia e identificou os réus. Não se lembrou, todavia, devido ao tempo decorrido, como foi realizada a identificação deles, tampouco se houve escuta telefônica. Também não se recordou de mais detalhes sobre

o réu Denis, apenas lembrando-se do nome dos réus e que algumas pessoas haviam sido presas.

A ação é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo relatório de investigação de fls. 11/15, relatório de escutas telefônicas de fls. 16/22, Boletim de Ocorrência de fls. 23/24 e laudos periciais de fls. 65/68 e 212/231, tem-se que a autoria não restou suficientemente comprovada.

Com efeito, o réu negou a prática do delito e as testemunhas ouvidas em Juízo não se recordaram dos fatos e não souberam explicar como se deu a investigação e a identificação do acusado como um dos possíveis autores dos crimes narrados na inicial acusatória.

Desta forma, ante a dúvida imposta, a absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO DENIS DOMINGUES NICOLAU, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 155, §4º, I, II e IV, artigo 288, "caput", e artigo 340, "caput", tudo na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA